墨玉县“9·7”一般交通事故调查报告

墨玉县“9·7”一般交通事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位概况.....1

1.事故发生单位基本情况.....1

2.事故车辆基本情况.....3

3.事故当事驾驶员基本情况.....3

（二）事故发生单位安全管理情况.....4

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

（六）其他情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）事故现场应急处置情况.....5

（二）医疗救治和善后情况.....5

1.医疗救治情况.....5

2.善后处理情况.....5

（三）事故应急处置评估.....5

三、道路交通事故责任认定情况.....6

四、事故原因分析.....6

（一）直接原因.....6

五、事故性质认定.....6

六、事故反思和整改措施.....7

墨玉县“9·7”一般道路交通事故调查报告

2024年9月7日13时40分许，位于墨玉县银河路十字路口发生一起交通事故，事故造成1人受伤。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经墨玉县人民政府同意，成立由墨玉县应急管理局、墨玉县公安局、墨玉县交通运输局、墨玉县总工会等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作，同时邀请墨玉县人民检察院全程参与监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题，总结分析事故主要教训，提出防范整改的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

新疆新澎湃货物运输有限公司，统一社会信用代码：

91653201MA7AAPHP4Y，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：麦某，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2019年11月21日，营业期限：2019年11月21日至2049年11月20日，注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区南河路8号-1号，经营范围：道路游客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；运输货物打包服务；特种设备销售；汽车拖车、救援、清障服务；工程管理服务；装卸搬运；工业工程设计服务；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；玩具销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑砌块销售；建筑砌块制造；建筑材料销售；经质建筑材料制造；经质建筑材料销售；石棉制品销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；水泥制品制造；砼结构构件销售；砼结构构件制造；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经核查，新疆新澎湃货物运输有限公司取得《道路运输经营许可证》，证书编号：新交运管许可和字65320000***号，经营范围：货物专用运输（罐式容器）道路普通货物运输，大型

物件运输，取证日期：2023年03月06日，证件有效期至：2028年03月05日。

2.事故车辆基本情况

（1）新R356**，Q11重型半挂牵引车行驶证上载明的所有人：新疆新澎湃货物运输有限公司，登记住址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区南河路8号-1号，品牌型号：东风牌EQ4250GD5N3，车辆识别代码：LGAG4LY32J4051798，检验有效期至2025年05月30日，保险终止日期为2025年07月21日23时59分止。经司法鉴定，新R356**（新R99**挂）重型半挂牵引车道路交通事故瞬间车辆速度为15km/h。经车辆技术检验，新R356**（新R99**挂）重型半挂牵引车外观（玻璃黑）不合格、制动性能。

（2）新电R-S23**两轮电动车，新电R-S23**两轮摩托车道路交通事故瞬间车辆速度为13km/h。

3.事故当事驾驶员基本情况

（1）巴某，系新R356**（新R99**挂）重型半挂牵引车驾驶员，男，45岁，户籍住址：新疆墨玉县托胡拉乡**村**号，公民身份号码：653222198****，持“A2”驾驶证，有效期限：2024年04月15日至2034年04月15日，持有道路运输从业人员从业资格。经司法鉴定，阿某血样中未检出乙醇成分。

（2）帕某，系新电R-S23**两轮电动车驾驶员，女，37岁，户籍住址：新疆墨玉县喀拉喀什镇**村，公民身份号码：65322219870806****。经司法鉴定，乌某血样中未检出乙醇成

分。

（二）事故发生单位安全管理情况

新疆新澎湃货物运输有限公司设立安全生产领导小组和管理机构，配备1名专职安全管理人员，制定安全例会制度、安全培训和教育制度、GPS运行管理制度、事故处理应急预案等13项制度。

（三）事故发生经过

2024年9月7日13时40分，巴某，驾驶新R356**号牌重型半挂牵引车，驾驶证号653222198004054***，沿墨玉县银河路行驶至墨玉县银河路326省道省道（城市道路）--同德路1400米（银河路兰杆桥路段），与帕某驾驶的新电RS23**号牌两轮电动车发生交通事故，交通事故导致巴某无伤害，帕某受伤，两车损坏的交通事故。事故发生后，路上巡逻的便民警务服务站巡逻人员及时拨打120急救电话求救，墨玉县人民医院救护车大约5分钟到达现场。

（四）事故现场情况

依据司法鉴定意见书（新中信司鉴中心[2024]痕鉴字第2568号）确认肇事现场情况如下：肇事后新R356**重型半挂牵引车车主头西尾东、挂车西南尾东北停于现场道路，新电R-S23**两轮电动车车头西偏南尾东偏北停于现场道路。现场路面留有新电R-S23**两轮电动车车体与地面形成的挫划痕及新R356**重型半挂牵引车和新电R-S23**两轮电动车碰撞后掉落的散落物，该挫划痕起点向北距现场东西走向道路北侧边沿延长线

0.4M。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人受伤，伤者帕某，女，维吾尔族，37岁，身份号码：65322219*****，系新电R-S23**两轮电动车驾驶员。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约10.577052万元。

（六）其他情况

墨玉县气象局提供的监测数据显示：2024年9月7日14时~7日20时墨玉县晴，北风≤3级。事故发生路段沥青路面，夜间有路灯照明，该路段限速为40km/h。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，便民警务服务站巡逻人员及时拨打120急救电话求救，墨玉县人民医院救护车大约5分钟到达现场。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2024年9月7日13时45许，墨玉县120救护人员到达现场并将新电R-S23**两轮电动车驾驶员帕某送到墨玉县人民医院进行治疗。

2.善后处理情况

事故发生后，墨玉县托乎拉乡人民政府和新疆新澎湃货物运输有限公司安排开展事故受伤人员家属安抚事宜。

（三）事故应急处置评估

公安局、应急管理局有关领导和人员迅速赶赴现场开展现场处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查工作。

三、道路交通事故责任认定情况

2024年11月12日，墨玉县公安局交通警察大队作出道路交通事故责任认定书（第6532221202*****号），认定导致交通事故的过错及责任或者意外原因:

1.巴某行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第一款第七项[1]。《中华人民共和国道路交通安全法》有关二十一条[2]之规定建议负全部责任。

2.帕某不承担责任。

四、事故原因分析

（一）直接原因

当事人巴某安全意识单薄，驾驶不符合技术标准具有安全隐患的车，通过没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行，导致事故的发生。

五、事故性质认定

按照《生产安全事故统计调查制度（2023年版）》[3]和关于

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》有关“第五十一条第一款第七项 机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：（七）在有没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转机动车让左转弯车辆先行。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[3] 生产安全事故统计调查制度（2023年版）一、（八）1.与生产经营有关的预备性或者收尾性活动中发生的事故纳入统计。

进一步加强道路交通事故直报工作的通知《新疆维吾尔自治区应急管理厅 新疆维吾尔自治区公安厅（新应急〔2022〕75号）》[4]文件要求，十二类道路运输车辆在从事相应运输活动中发生人员伤亡的事故属于生产安全事故。

事故调查组通过现场勘察、调取相关资料、询问相关当事人等，综合分析认为：事故发生当天，巴某驾驶空载的新R356**重型半挂牵引车在前往停车场的路上，其已结束运输活动，不属于生产经营活动的预备性或者收尾性活动。

综上所述，调查组认为该事故是一起在非运输活动期间发生的**非生产安全事故。**

六、事故反思和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

一是提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在突出位置，切实维护人民群众生命财产安全。要加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，抓好本系统安全监管责任落实，有效防范生产安全事故发生。

---

[4] 各县（市、区）公安交管部门接到道路交通事故（即公路客运、公交客运、出租客运、网络约车、旅游客运、租赁、教练、货运、危化品运输、工程救险、校车，包括企业通勤车在内的其他营运性车辆或其他生产经营性车辆等十二类道路运输车辆在从事相应运输活动中发生人员伤亡的事故）（以下简称“十二类车辆事故”）报告后，应在2小时内将交通事故简要情况采取打电话、发微信、短信等方式通报同级应急管理部门，在24小时内填报《十二类车辆道路交通事故信息报送表》通报同级应急管理部门，随后有重要情况变化时及时续报、补报相关信息。

二是企业落实安全生产主体责任。和田新时代友好货物运输有限公司应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强对企业的规范管理，严格落实企业安全生产管理制度，做好从业人员的安全生产教育和培训。

三是严格落实属地监管责任。托乎拉乡人民政府落实属地责任，采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强群众的安全生产意识，防止群众饮酒驾驶、无证驾驶行为发生，确保人民群众生命财产安全。

四是严格落实行业监管责任。交通运输局加大全县道路运输经营许可企业的管理，加强生产经营单位的管理力度，强化和落实企业主体责任。墨玉县公安局交通警察大队要充分汲取各类事故教训，贯彻落实道路交通安全各项管理措施，切实加强道路交通安全管控，多措并举，保障道路交通安全有序和人民生命财产安全。

墨玉县“9·7”一般交通事故调查组

2025年8月25日